

Brendo ÁSZF

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Györfy Máté, 1046 Budapest Bajza József utca 16., 8487360602 (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett <https://brendo.app> weboldalon (továbbiakban: Weboldal), valamint a **Brendo** mobilalkalmazáson (továbbiakban: Applikáció) keresztül elérhető funkciók (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) igénybevételének és a Weboldalak használatának feltételeit tartalmazza.

1.2. A Weboldal és az Applikáció használata, illetve a Szolgáltatások igénybevétele kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával és azok betartásával történhet. A Szolgáltatások használatával a felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elfogadta, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.3. Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki az Applikációt és annak funkcióit használja. Ez kizárólag jelen ÁSZF és a Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával lehetséges.

1.4. Jelen ÁSZF tartalmazza az Applikációban igénybe vehető Szolgáltatásokat, és azokra vonatkozóan a Felhasználókat megillető, illetőleg terhelő alapvető jogokat és kötelezettségeket.

1.6. Az Applikáció használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az esetlegesen általa megadott személyes adatokat, valamint a applikáció használata során keletkező technikai és felhasználói információkat, valamint a használati szokásokkal kapcsolatos statisztikákat rögzíti és kezeli. Ezen adatokat az Üzemeltető az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célokra és módon használja fel, amely dokumentum a Weboldalon bárki számára elérhető.

1.7. A jelen ÁSZF-re a magyar jog rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 rendelete, továbbá az egyéb alkalmazandó uniós és hazai jogszabályok rendelkezései az irányadók.

1.8. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A jövőbeni változásokat a Weboldalon teszi közzé, és azokra a Felhasználók figyelmét az Applikációban külön felhívja. Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatások tartalmát, díjszabását, igénybevételének feltételeit, valamint a hirdetések közzétételének időtartamát részben vagy egészben módosítani.

1.9. A Felhasználó az ÁSZF módosítását ráutaló magatartással elfogadja, amennyiben a módosítást követően bármely Szolgáltatást igénybe vesz vagy használja a Weboldalt, illetve a mobilalkalmazást.

2. Mobilalkalmazás használata

2.1 Az Applikáció funkcióinak használata nem igényel regisztrációt, azonban kizárólag a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával történhet. Ez az applikáció induló (onboarding) folyamata végén történik, az említett dokumentumok elfogadása nélkül nem lehet továbblépni.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a jövőben a mobilalkalmazás használatát regisztrációhoz kösse, melyről tájékoztatni fogja a felhasználókat.

3. Bejegyzések böngészése

3.1 Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználók számára a mobilalkalmazásban szabadidős tevékenység ötletek (továbbiakban: **bejegyzés**) böngészésére és keresésére.

4. Bejegyzések közzététele

4.1 Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználók számára, hogy a mobilalkalmazáson keresztül bejegyzéseket, azaz szabadidős tevékenység ötleteket töltsenek fel képpel és leírással. A feltöltéshez az alkalmazáson belül elérhető, díjmentes felületen keresztül történik, ahol a Felhasználók saját tartalmaikat önállóan hozhatják létre. **A feltöltött bejegyzések az összes Felhasználó számára elérhetőek és láthatóak.** A bejegyzések tartalmának meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általánosan elvárt közösségi normáknak és az Üzemeltető irányelveinek. A bejegyzés szövege és a feltöltött kép nem tartalmazhat személyes adatot, például név, arc, elérhetőség vagy bármely olyan információ, amely alapján egy természetes személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható.

4.2. A Felhasználó által beküldött bejegyzések nem jelennek meg az alkalmazásban automatikusan, mert azok **előzetes ellenőrzésen esnek át.** Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a beküldött tartalmakat – azok formai vagy tartalmi jellemzői alapján – jóváhagyja, módosítsa, visszatartsa vagy törölje.

4.3 A Felhasználó kizárólag olyan képet tölthet fel, amelyet ő maga készített, vagy amelyhez jogszerű felhasználási engedéllyel rendelkezik. Tilos más személy által készített, internetről letöltött vagy bármilyen módon jogosulatlanul használt képet feltölteni, még akkor is, ha azon nem szerepel személy vagy ismert logó. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a jogsértő módon feltöltött képekért, ugyanakkor jogosult az ilyen tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az Üzemeltető jogosult a feltöltött képeket elektronikus vízzellel ellátni, valamint azok méretét vagy minőségét technikai szempontból optimalizálni a megjelenítés érdekében.

Továbbá tilos minden olyan bejegyzés beküldése, amely:

- más személy jogait (különösen szerzői, személyiségi vagy adatvédelmi jogait) sérti,
- gyűlöletkeltő, zaklató, sértő vagy erőszakos jellegű,
- szexuális jellegű, diszkriminatív, vagy közízlést sértő,
- félrevezető, hamis információt tartalmaz, vagy más módon visszaél a szolgáltatással.

Amennyiben a bejegyzés nem felel meg az alkalmazás működési céljának, esztétikai vagy tartalmi elvárásainak, az Üzemeltető jogosult:

- a bejegyzést technikailag vagy tartalmilag módosítani (pl. helyesírási hibák javítása, átfogalmazása, helyesbítése),
- a közzétételt visszautasítani, vagy
- a bejegyzést minden külön értesítés nélkül törölni, amennyiben az valótlan információkat tartalmaz, vagy sérti az alkalmazás irányelveit, jogszabályokat vagy közösségi normákat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a beküldött bejegyzés:

- nem törölhető vagy módosítható általa a közzétételt követően,
- és annak további kezelése kizárólag az Üzemeltető döntésének függvénye.

5. Emlékek mentése

5.1 Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználók számára a mobilalkalmazásban emlékeik elmentésére, amelyek polaroid fényképhez hasonló képként jelennek meg az applikációban. Az Üzemeltető nem tárolja ezeket az adatbázisában, kizárólag a Felhasználó készülékén kerülnek mentésére. Amennyiben az Felhasználó eltávolítja az applikációt készülékéről, ezek törlődnek.

6. Az adatbázis és tartalmak felhasználása

6.1 A mobilalkalmazásban elérhető bejegyzések összessége – azok szerkezete, gyűjtése, rendszerezése és működése – az Üzemeltető által előállított adatbázisnak minősül. Az adatbázis előállítójaként az Üzemeltetőt kizárólagos jog illeti meg annak bármely részének másolására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére vagy egyéb felhasználására.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis – vagy annak bármely minőségileg vagy mennyiségileg jelentős része – csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Az engedély nélküli másolás, letöltés, újraközlés vagy egyéb hasznosítás jogellenes, és jogi következményeket vonhat maga után.

6.2 A Felhasználó a bejegyzés feltöltésével kijelenti, hogy a közzétett szöveghez és képhez minden szükséges joggal rendelkezik, és ezek nem sértik harmadik személy jogait.

A bejegyzés beküldésével a Felhasználó az Üzemeltető részére **nem kizárólagos, ingyenes, visszavonhatatlan felhasználási jogot enged** a bejegyzés közzétételéhez, megjelenítéséhez, tárolásához, másolásához és az alkalmazás keretein belüli terjesztéséhez. Ez a felhasználási jog időben és földrajzilag nem korlátozott, és kiterjed arra is, hogy az Üzemeltető harmadik fél részére engedje át a közzététel jogát például promóciós vagy technikai célból.

A Felhasználó kizárólag olyan tartalmat tölthet fel, amelyet ő maga készített, vagy amelyhez a szükséges jogokat megszerezte. Mások által készített, internetről letöltött, jogosulatlanul felhasznált képek, szövegek feltöltése tilos. Az ilyen tartalmak közzétételéből eredő jogvitákért kizárólag a tartalmat feltöltő Felhasználó felel.

6.3 Tilos bármilyen automatizált rendszer vagy szoftver (pl. adatkinyerő robot, bot, script) használata a mobilalkalmazásban vagy a Weboldalon elérhető tartalmak, adatok, bejegyzések tömeges gyűjtésére, másolására vagy más célú hasznosítására.

6.4. Az applikáció használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja, hogy az applikációt és annak tartalmát – különösen az adatbázist és a bejegyzéseket – kizárólag **nem kereskedelmi célra**, magánjellegű felhasználásra használja. Ez különösen az alábbiakat foglalja magában:

- az alkalmazás tartalmainak megtekintése és böngészése,
- saját szabadidős programötlet feltöltése,
- más felhasználók ötleteinek áttekintése és megismerése,
- az alkalmazásban biztosított funkciók rendeltetésszerű használata.

Az alkalmazás vagy az adatbázis üzleti célú, automatizált vagy tömeges felhasználása (például gépi adatkinyerés, tartalomgyűjtés) nem megengedett.

2025.07.01